- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله ﷺ : (الولاء لمن أعتق)[1] .

-على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه ، لقوله تعالى : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴾ [النور :٣٣] . قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : ضعوا عنهم من مكاتبتهم[2] . ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ، ودفعه إليه .

-يُجعل المال على المكاتب منجَّماً[3] ، نجمين فصاعداً ، على أن تكون النجوم معلومة ، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى .

-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ، لقوله ﷺ : (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)[4] . ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه .

- يجوز بيع المكاتب ، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه ، فإن أدى ما عليه عتق ، ويكون ولاؤه لمشتريه ؛ لقوله ﷺ لعائشة في قصة بريرة : (اشتريها وأعتقيها . . . فإن الولاء لمن أعتق)[5] .

---

(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة .

(٢) أخرجه البيهقي في سننه (٣٣٠/١٠) . وانظر المغني لابن قدامة (٣٤٢/١٠) .

(٣) النجم : هو الوقت الذي يحل فيه الأداء ، يقال : نَجَّمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً .

(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٧٨) ، والترمذي برقم (١١١١) وحسَّنه ، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ٨٨٧) . ومعنى عاهر : زان .

(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٦٥) ، ومسلم برقم (١٥٠٤)-١٢